

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 716/2536

นายวัน เสือสิงห์

โจทก์

นางอาภรณ์ วโรทัย กับพวก

จำเลย

นายวัน เสือสิงห์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 156

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า โจทก์ไม่เสียค่าขึ้นศาล จึงไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลที่ไม่รับคำร้องขอพิจารณาคำขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาใหม่ เป็นการ ใช้สิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156 วรรคสี่ เท่ากับการดำเนินการพิจารณาการยื่นคำขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาของโจทก์ยังไม่สิ้นสุด ดังนั้นการขอดำเนินคดี อย่างคนอนาถาของโจทก์จึงอยู่ในระหว่างการพิจารณา การสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์น่าจะสั่งเมื่อมีการพิจารณาอุทธรณ์ ของโจทก์ให้เสร็จสิ้นก่อน โปรดยกคำสั่งศาลชั้นต้นโดยกำหนด การชำระการวางเงินให้โจทก์ปฏิบัติเมื่อเสร็จการพิจารณา ของศาลอุทธรณ์แล้ว

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 377 แผ่นที่ 2)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลบังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันไถ่ถอนจำนองที่ดินตามฟ้องโอนให้โจทก์แล้วรับเงิน 1,300,000 บาทไปจากโจทก์ ฯลฯ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกาพร้อมกับยื่นคำขอฎีกาอย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้ว
สั่งว่า ฟังไม่ได้ว่าโจทก์เป็น คนยากจนอนาถา หากโจทก์ตั้งใจจะฎีกาให้นำเงิน ค่า
ธรรมเนียมทั้งหมดมาวางศาลภายใน 15 วัน (อันดับ 320,318,348)

โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลที่ไม่อนุญาตให้โจทก์ ฎีกาอย่างคนอนาถาศาล
ชั้นต้นสั่งว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2535 และโจทก์ได้ทราบคำ
สั่งดังกล่าวในวันเดียวกันแล้ว การที่โจทก์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งในวันนี้เกินกำหนดระยะ
เวลาที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 156 วรรคท้ายบัญญัติไว้ จึงไม่
รับอุทธรณ์ของโจทก์(อันดับ 350)

โจทก์ยื่นคำร้องขอขยายเวลาวางเงินค่าธรรมเนียม ออกไปอีก 15 วันศาลชั้น
ต้นอนุญาต (อันดับ 356)

โจทก์ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคำขอดำเนินคดี อย่างคนอนาถาในชั้นฎีกาใหม่
ศาลชั้นต้นสั่งว่า โจทก์ใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่อนุญาตให้โจทก์ฎีกาอย่างคนอนาถา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156 วรรคห้าแล้วโจทก์จึงไม่อาจ
ร้องขอให้ศาลพิจารณาคำขอใหม่ได้อีกจึงให้ยกคำร้อง (อันดับ 358)

โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง (อันดับ 361)

วันครบกำหนดวางเงินค่าธรรมเนียม โจทก์ยื่นคำร้องขอขยายเวลาวางเงินค่า
ธรรมเนียมออกไปอีกจนกว่าจะทราบคำสั่งศาลอุทธรณ์ในเรื่องคำร้องขอให้พิจารณา
คำขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นฎีกาใหม่ ศาลชั้นต้นยกคำร้อง (อันดับ 363)

ต่อมาเจ้าหน้าที่รายงานต่อศาลว่า โจทก์ไม่นำเงินค่าธรรมเนียม มาวางศาล
ภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด ศาลชั้นต้นจึงมี คำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 366,320)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 372)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เมื่อคำร้องขอให้พิจารณาคำขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นฎีกาใหม่ ต้องห้ามเสียแล้ว ศาลฎีกาจึงไม่อาจกำหนดระยะเวลาให้โจทก์วางเงินค่าธรรมเนียม ได้ ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เมื่อคำร้องขอให้พิจารณาคำขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นฎีกาใหม่ ต้องห้ามเสียแล้ว ศาลฎีกาจึงไม่อาจกำหนดระยะเวลาให้โจทก์วางเงินค่าธรรมเนียม ได้ ยกคำร้อง

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-เชียรไท สุนทรนนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ